

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕337号

纪律处分决定书

当事人：肖妮颖，女，1990年5月出生，时任广东文投国富股权投资基金管理有限公司（以下简称文投国富）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向肖妮颖下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕40号）。肖妮颖于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理，本案现已审理终结。

一、事先告知情况

经查，文投国富存在以下违规行为：

一是向非合格投资者募集资金。“深圳市众投十五邦投资企业（有限合伙）”（以下简称“众投十五邦”）、“深圳市众投三十一邦投资企业（有限合伙）”（以下简称“众投三十一邦”）、“深圳市众投六十邦投资企业（有限合伙）”（以

下简称“众投六十邦”）、“深圳市众投九十二邦投资企业（有限合伙）”（以下简称“众投九十二邦”）等4只基金产品于2015年4月至2016年1月成立；上述“众投十五邦”“众投三十一邦”“众投六十邦”“众投九十二邦”等4只基金产品募集设立过程中，未履行合格投资者确认程序，存在向非合格投资者募集资金的情况。上述行为违反了《私募基金监管办法》第十四条的规定。

二是私募基金产品募集完毕后未及时进行备案。上述“众投十五邦”“众投三十一邦”“众投六十邦”“众投九十二邦”等4只基金产品募集完毕后，文投国富未在协会进行备案，直至2023年7月完成整改。上述行为违反了《私募基金监管办法》第八条、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第十一条以及《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第六条、第十四条的规定。

以上事实有行政监管措施决定书、自律核查的说明等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。根据文投国富提供的高管信息材料及其在协会登记的信息，肖妮颖自2015年8月至2018年1月任合规风控负责人，应当对文投国富向非合格投资者募集资金、私募基金产品募集完毕后未及时进行备案等违规行为承担责任。

二、申辩意见

肖妮颖提出以下申辩与听证意见：

一是涉及的基金产品有其历史成立背景。“众投十五邦”“众投三十一邦”“众投六十邦”“众投九十二邦”为文投国富

于 2015 年至 2016 年为响应国家“大众创新、万众创业”的号召及鼓励互联网非公开募集股权投资基金的政策而设立的；文投国富从事的互联网非公开募集股权投融资业务符合当时国家政策，所有业务及流程均在符合当时的相关规定和政策下开展。

二是“众投十五邦”“众投三十一邦”“众投六十邦”“众投九十二邦”等设立时符合当时政策要求，其作为合规风控负责人多次提出风险建议，但由于种种原因，建议未能得到有效落实。

三是未备案基金由于存在问题复杂，导致备案难度大；在职期间积极推动基金完成备案工作。

四是“众投十五邦”“众投三十一邦”“众投六十邦”“众投九十二邦”已完成整改。

五是入职以来无其他违法违规行为。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

一是文投国富向非合格投资者募集资金的违规事实清楚。“众投十五邦”“众投三十一邦”“众投六十邦”“众投九十二邦”等 4 只基金产品募集设立过程中，未履行合格投资者确认程序，存在向非合格投资者募集资金的情况；广东证监局也于 2021 年 12 月就此问题向文投国富采取了出具警示函的行政监管措施。肖娓娓作为文投国富时任合规风控负责人应当对文投国富相关违规行为承担相应的个人责任。

二是肖娓娓提出其就违规行为提出风险建议，但未就其采取有效措施减轻或者消除不良影响等提交充分证据。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

将肖妮颖加入黑名单，期限为一年。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起15个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
2024年7月4日



抄送：证监会市场二司（清整办），广东证监局。
